

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

об оказании ресторанных услуг, бронировании столов и кабинок, аренде отдельных помещений, реализации продукции ресторана и оказании сопутствующих услуг

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор публичной оферты (далее – **Оферта, Договор**) является официальным публичным предложением **Товарищества с ограниченной ответственностью «SANDYQ WORLD», БИН 210740035239**, именуемого в дальнейшем **Исполнитель**, заключить договор на условиях, изложенных в настоящей Оферте.

1.2. Оферта разработана в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом РК «О защите прав потребителей», Законом РК «О персональных данных и их защите» и иными нормативными правовыми актами РК.

1.3. Оферта регулирует отношения между Исполнителем и физическими лицами, связанные с:

- посещением ресторана SANDYQ;
- бронированием столов и кабинок (помещений);
- арендой кабинок;
- приобретением блюд, напитков и иной продукции ресторана;
- оформлением предварительных заказов;
- приготовлением блюд по индивидуальному заказу;
- упаковкой продукции на вынос;
- оказанием иных сопутствующих услуг.

1.4. Акцептом (принятием) настоящей Оферты считается совершение Заказчиком любого из следующих действий:

- бронирование столика или кабинки;
- оформление предварительного заказа;
- внесение аванса или предварительной оплаты;
- оформление заказа в ресторане, по телефону, в мессенджерах, на сайте или через иные сервисы Исполнителя.

С момента совершения Акцепта настоящий Договор считается заключенным без подписания отдельного документа.

1.5. Совершая Акцепт, Заказчик подтверждает, что:

- ознакомился с настоящим Договором;
- понимает содержание всех условий;
- принимает условия полностью и безоговорочно;
- согласен соблюдать Правила посещения ресторана (раздел 10 Договора).

1.6. Если Заказчик не согласен с любым условием Оферты, он обязан отказаться от оформления заказа или бронирования.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Договоре используются следующие понятия:

Термин	Определение
Исполнитель	ООО «SANDYQ WORLD» (БИН 210740035239), владелец ресторана SANDYQ
Ресторан	Предприятие общественного питания SANDYQ
Заказчик	Физическое лицо, оформившее заказ или бронирование и принявшее условия Оферты
Посетитель	Любое лицо, находящееся на территории ресторана
Заказ	Перечень блюд, напитков и услуг, выбранных Заказчиком
Предварительный заказ	Заказ, оформленный заранее к определенной дате и времени
Блюда на компанию	Блюда, требующие длительной подготовки, специального приготовления или предварительной закупки продуктов
Кабинка	Отдельное помещение, предоставляемое в аренду за почасовую плату

Термин	Определение
Бронирование	Резервирование столика или кабинки на определенные дату и время
Аванс	Денежная сумма, вносимая Заказчиком в счет оплаты аренды или услуг
Предварительная оплата	Денежные средства, вносимые Заказчиком до приготовления блюд или оказания услуг
Меню	Перечень блюд, напитков и услуг с указанием стоимости
Сбор за обслуживание	Плата в размере 15% от стоимости заказа, включенная в цены меню и указанная на сайте Исполнителя
Мероприятие	Банкет, свадьба, юбилей, корпоратив и иные события, проводимые на территории ресторана

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику ресторанные услуги, предоставить продукцию ресторана, а также (при необходимости):

- предоставить во временное пользование кабинку;
- приготовить блюда по предварительному заказу;
- упаковать продукцию на вынос.

3.2. Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их стоимость в порядке и сроки, установленные Договором.

3.3. Стоимость услуг определяется:

- действующим Меню ресторана;
- утвержденными тарифами на аренду кабинок;

- условиями, согласованными при предварительном заказе.

3.4. Все цены в Меню и на сайте Исполнителя указаны **с учетом сбора за обслуживание в размере 15%** (пятнадцать процентов). Дополнительные наценки сверх указанных цен не применяются. Гость всегда видит итоговую стоимость, которую он заплатит.

3.5. Исполнитель вправе отказать в оказании услуг в случаях, предусмотренных Договором и законодательством РК.

3.6. Фотографии блюд, размещенные в Меню и на сайте, являются иллюстрациями. Внешний вид готовых блюд может незначительно отличаться при сохранении рецептуры, веса и состава.

3.7. Вес блюд, указанный в Меню, является весом готовой продукции, если иное не указано в описании.

3.8. Время приготовления блюд является ориентировочным и может изменяться в зависимости от загруженности кухни, сложности заказа и иных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя.

3.9. Ресторан SANDYQ осуществляет деятельность в соответствии с принципами Halal. На территории ресторана запрещается пронос, хранение, употребление и распитие алкогольной продукции независимо от места ее приобретения.

4. БРОНИРОВАНИЕ СТОЛОВ И КАБИНОК

4.1. Бронирование осуществляется через телефон, мессенджеры, сайт Исполнителя или лично в ресторане.

4.2. Бронирование считается подтвержденным после получения Исполнителем подтверждения от Заказчика и, при необходимости, внесения аванса.

4.3. Размер аванса устанавливается Исполнителем в зависимости от:

- даты и времени бронирования;
- продолжительности аренды;
- количества гостей;
- формата мероприятия.

4.4. Внесенный аванс засчитывается в счет оплаты аренды кабинки или иных услуг.

4.5. Аренда кабинки оплачивается по действующим почасовым тарифам.

4.6. Оплаченное время аренды дает Заказчику право пользоваться кабинкой только в течение согласованного периода.

4.7. Продление аренды возможно только при наличии свободного времени и с согласия Исполнителя.

4.8. Исполнитель вправе отказать в продлении, если кабинка забронирована другим Заказчиком.

5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ БЛЮД

5.1. Заказчик может оформить предварительный заказ на определенные дату и время.

5.2. Исполнитель вправе установить обязательную предварительную оплату полностью или частично.

5.3. Для **блюд на компанию** (требующих длительной подготовки или предварительной закупки продуктов) обязательна предварительная оплата в размере **50% стоимости заказа**.

5.4. Перечень блюд на компанию определяется Исполнителем и доводится до сведения Заказчика при оформлении заказа.

5.5. Исполнитель приступает к подготовке таких блюд только после получения предварительной оплаты.

5.6. Заказчик подтверждает, что ознакомлен с особенностями приготовления блюд на компанию и необходимостью их заблаговременной подготовки.

5.7. Окончательная стоимость блюд на компанию может быть скорректирована в случае существенного изменения закупочных цен на сырье. Об изменении стоимости Исполнитель уведомляет Заказчика не позднее чем за 2 (два) календарных дня до мероприятия. Заказчик вправе отказаться от заказа без штрафа, если итоговая стоимость увеличилась более чем на 10%.

6. ОТМЕНА БРОНИРОВАНИЯ И ВОЗВРАТ АВАНСА

6.1. Заказчик вправе отменить бронирование кабинки с возвратом аванса при условии уведомления Исполнителя **не позднее чем за 3 (три) часа** до начала аренды.

6.2. При отмене менее чем за 3 часа до начала аренды аванс **не возвращается** и является компенсацией фактических расходов Исполнителя (подготовка зала, отказ другим клиентам, организация обслуживания).

6.3. По согласию сторон бронирование может быть перенесено на другую дату и время при наличии свободных кабинок.

6.4. Решение о переносе принимается Исполнителем с учетом текущей загруженности ресторана.

7. НЕЯВКА ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик обязан прибыть к согласованному времени.

7.2. При опоздании более чем на **20 (двадцать) минут** без предварительного уведомления бронирование считается отмененным по инициативе Заказчика.

7.3. В этом случае Исполнитель вправе передать кабинку или стол другим посетителям.

7.4. Внесенный аванс в этом случае не возвращается (компенсация расходов Исполнителя).

7.5. Время опоздания включается в оплаченный период аренды и не является основанием для его продления.

8. ОТМЕНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА

8.1. Заказчик может отменить предварительный заказ (блюда, готовящиеся в день мероприятия) **не позднее чем за 3 часа** до согласованного времени подачи.

8.2. При отмене менее чем за 3 часа возврат предварительной оплаты **не производится**.

8.3. При отмене заказа после начала приготовления Исполнитель вправе передать готовые блюда Заказчику на вынос.

8.4. Предварительная оплата за **блюда на компанию** (требующие длительной подготовки) при отмене в день мероприятия **не возвращается**.

8.5. В этом случае Заказчик вправе получить приготовленные блюда самостоятельно (навынос).

8.6. Если Исполнитель произвел закупку специфических ингредиентов (деликатесных продуктов, мяса, рыбы, морепродуктов) под конкретный заказ, предварительная оплата не возвращается в части, пропорциональной стоимости закупленных продуктов.

9. ВЫДАЧА ПРОДУКЦИИ НАВЫНОС

9.1. По просьбе Заказчика остатки блюд могут быть упакованы в одноразовую пищевую упаковку.

9.2. С момента передачи упакованной продукции Заказчику риск порчи переходит на Заказчика.

9.3. Исполнитель не несет ответственности за качество продукции после передачи (нарушение условий хранения, транспортировки, повторного разогрева).

9.4. Исполнитель вправе отказать в упаковке в случаях:

- по истечении 2 (двух) часов с момента приготовления блюда;
 - для горячих блюд при отсутствии у Заказчика собственной термотары;
 - если дальнейшее хранение продукции при комнатной температуре приводит к порче согласно санитарным нормам.
-

10. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ РЕСТОРАНА

10.1. Правила являются неотъемлемой частью Договора и обязательны для всех посетителей.

10.2. Посетители обязаны соблюдать общественный порядок, пожарную безопасность, санитарные нормы и законные требования персонала.

10.3. Halal: запрещается пронос, хранение, употребление и распитие алкоголя. Запрещается нахождение лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

10.4. Запрещается проносить в ресторан любые продукты и напитки, приобретенные вне ресторана, если иное не согласовано с администрацией.

10.5. Посещение с животными запрещено, за исключением собак-проводников.

10.6. Фото- и видеосъемка:

- любительская съемка на мобильные телефоны и компактные камеры **разрешена** (без вспышки и без помех другим гостям);
- профессиональная и коммерческая съемка (со штативами, софитами, микрофонами) — **только с письменного согласия администрации.**

10.7. Запрещается использование:

- пиротехники, фейерверков, холодных фонтанов, хлопушек, конфетти, бенгальских огней;
- дымовых машин, лазерных установок;
- открытого огня.

10.8. Запрещается использование **вейпов, электронных сигарет, систем нагревания табака, кальянов**, кроме специально отведенных мест (при их наличии).

10.9. Запрещается самостоятельно переставлять мебель и оборудование без согласования.

10.10. Запрещается повреждать имущество ресторана (отделка, мебель, посуда, текстиль).

10.11. Родители и сопровождающие несут ответственность за поведение и безопасность несовершеннолетних детей.

10.12. Исполнитель не несет ответственности за оставленные без присмотра вещи.

10.13. Запрещается нецензурная лексика, агрессия, оскорбления, угрозы и любые действия, нарушающие покой других гостей.

10.14. При причинении ущерба имуществу виновный обязан возместить полную стоимость восстановления, ремонта, химчистки или замены поврежденного имущества.

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

11.1. Исполнитель обязуется:

- оказывать услуги надлежащего качества;
- использовать продукты, соответствующие требованиям безопасности РК;
- информировать о стоимости товаров и услуг;

- соблюдать санитарные нормы;
- рассматривать обращения в установленном порядке.

11.2. Исполнитель вправе:

- отказать в обслуживании нарушителям Договора или общественного порядка;
 - отказать лицам в состоянии опьянения;
 - изменить ассортимент, рецептуру, оформление блюд при сохранении основных свойств;
 - заменять отсутствующие ингредиенты на аналоги с предварительным уведомлением;
 - ограничить доступ при чрезвычайных обстоятельствах;
 - отказать в услуге, если требования Заказчика противоречат закону или правилам ресторана.
-

12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

12.1. Заказчик вправе:

- получать услуги надлежащего качества;
- получать достоверную информацию о ценах и составе блюд;
- подавать обращения и претензии.

12.2. Заказчик обязуется:

- соблюдать Договор и Правила посещения;
 - своевременно оплачивать услуги;
 - бережно относиться к имуществу ресторана;
 - соблюдать общественный порядок;
 - выполнять законные требования персонала;
 - уведомлять о пищевых аллергиях и индивидуальной непереносимости;
 - не препятствовать работе сотрудников и другим посетителям.
-

13. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

13.1. Стоимость блюд, напитков, аренды кабинок определяется действующим Меню, прейскурантами и тарифами Исполнителя на момент заказа.

13.2. Все цены указаны в тенге (KZT).

13.3. В стоимость заказа включен сбор за обслуживание в размере 15% (пятнадцать процентов). Информация об этом размещена в Меню ресторана и на официальном сайте Исполнителя. Дополнительных наценок сверх указанных в Меню цен не применяется.

13.4. Оплата может производиться:

- наличными;
- банковскими картами;
- через QR-код;
- безналичным переводом;
- иными способами, принимаемыми Исполнителем.

13.5. Моментом оплаты считается:

- для наличных — поступление в кассу Исполнителя;
- для карт — момент списания средств с карты (авторизация);
- для безналичных — поступление на расчетный счет Исполнителя.

13.6. Исполнитель вправе требовать аванс или предварительную оплату в случаях, предусмотренных Договором.

13.7. Исполнитель вправе изменять цены. Изменение не распространяется на уже оплаченные заказы.

14. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

14.1. Акцептуя Оферту, Заказчик дает согласие на сбор, обработку, хранение и использование своих персональных данных в соответствии с Законом РК «О персональных данных и их защите».

14.2. Данные используются для:

- оформления бронирования;
- исполнения заказа;
- связи с Заказчиком;
- информирования об изменениях;
- рассмотрения обращений.

14.3. Исполнитель принимает меры по защите персональных данных.

14.4. Передача данных третьим лицам не допускается, кроме случаев, предусмотренных законом или необходимых для исполнения Договора.

14.5. Заказчик вправе отозвать согласие на обработку данных в установленном порядке.

14.6. Телефонные разговоры могут записываться для контроля качества и разрешения спорных ситуаций.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

15.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность по законодательству РК.

15.2. Исполнитель не отвечает за невозможность оказания услуг из-за недостоверной информации, предоставленной Заказчиком.

15.3. Исполнитель не отвечает за последствия опоздания Заказчика.

15.4. Исполнитель не отвечает за ухудшение качества продукции после передачи Заказчику (нарушение хранения, транспортировки).

15.5. Заказчик несет ответственность за действия приглашенных им гостей, детей и иных лиц.

15.6. При причинении ущерба имуществу виновный возмещает стоимость ремонта, химчистки или замены.

15.7. Исполнитель не отвечает за временную невозможность оказания услуг из-за аварий, отключений электроэнергии, воды, связи и иных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя.

16. ФОРС-МАЖОР

16.1. Стороны освобождаются от ответственности при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

16.2. К форс-мажору относятся: стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии, военные действия, террористические акты, массовые беспорядки, решения госорганов, аварии инженерных сетей.

16.3. Срок исполнения обязательств переносится на период действия форс-мажора.

17. ПРЕТЕНЗИИ И СПОРЫ

17.1. Все споры Стороны стараются урегулировать путем переговоров.

17.2. Претензии принимаются только в письменной форме. Устные обращения не рассматриваются.

17.3. Срок рассмотрения письменной претензии — **10 (десять) рабочих дней** с момента получения на электронный адрес

Исполнителя: **buhsandyq@aqnietgroup.com**

17.4. При невозможности урегулирования спора переговорами, спор передается в суд по месту нахождения Исполнителя, если иное не предусмотрено законом.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в ресторане, на сайте или в иных информационных ресурсах Исполнителя.

18.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия Оферты. Новая редакция вступает в силу с момента опубликования на сайте.

18.3. Если какое-либо положение Оферты будет признано недействительным, остальные положения остаются в силе.

18.4. Во всем, что не урегулировано Офертой, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

19. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Наименование	TOO «SANDYQ WORLD»
--------------	--------------------

БИН	210740035239
-----	--------------

Наименование	TOO «SANDYQ WORLD»
Юридический адрес	Республика Казахстан, Туркестанская область, Ордабасинский район, Шубарский сельский округ, с. Береке, ул. К. Спатаев, д. 10
КБе	17
Телефон	+7 (777) 007-70-01
E-mail	buhsandyq@aqnietgroup.com
Сайт	sandyq.kz